

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

관 리 번 호 19기동-24
제 목 품위유지의무 위반 등
관 계 부 서 ♥♥본부 ◇◇지역본부
징계 대상자 ◇◇지역본부 △△부 4급 YYY
징 계 종 류 감봉
징 계 사 유

1. 사건개요

♥♥본부 ◇◇지역본부 △△부 대리 YYY은 2019.8.28.23:07경 혈중알콜농도 0.039%의 술에 취한 상태로 ⊗⊗시 서수송2길 19에 있는 금호어울림아파트 앞 도로에서부터 같은 시 공단대로 286 앞 도로에 이르기까지 약 2km 구간에서 aa마 aaaa호 ♣♣♣ 승용차를 운전한 사실을 확인 하였다.

2. 음주운전관련 법령 및 사규

가. 음주운전 관련 법령

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) 제1항은 ‘누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니된다’ 라고 규정하고 있고, 혈중알콜농도 0.03% 이상~0.08% 미만의 술에 취한 상태로 운전을 하면 같은 법 제148조의2 제3항 제3호에 따라 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금형에 처해진다.

나. 사규

공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’ 규정하고 있으며, 같은 규정 제37조(성실의무)는 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다.

또한, 공사 「인사규정」 제48조(징계)는 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 때’, 제3호 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때’를 징계대상으로 규정하고 있다.

특히, 「상벌규정」【별표1-1】 ‘음주운전 징계기준’에 따르면 ‘음주운전 (면허정지이상)으로 인적·물적피해 발생’에는 ‘견책~감봉’으로 처리기준을 정하고 있는 바, 우리 공사 임직원은 음주운전을 절대 하여서는 아니 된다.

3. 위반 행위

가. 도로교통법 위반(음주운전)

대리 YYY은 2019. 8. 28. 23:07경 혈중알콜농도 0.039%의 술에 취한 상태로 ⊗⊗시 서수송2길 19에 있는 금호어울림아파트 앞 도로에서부터 같은 시 공단대로 286 앞 도로에 이르기까지 약 2km 구간에서 aa마aaaa호 ♣♣♣ 승용차를 운전하였다.

나. 성실의무 및 품위유지의무 위반

대리 YYY은 위와 같은 사유로 2019. 10. 29. ○○지방법원 ⊗⊗지원에서 도로교통법위반(음주운전)으로 벌금 200만 원 약식명령을 받아 공직자로서 법령 준수의 성실의무와 당 공사의 직원으로서 품위를 유지할 의무를 위반 하였다.

4. 관계자 주장 및 이에 대한 판단

대리 YYY은 이 사건으로 공사에 누를 끼치고 위신을 추락시킨 것에 대하여 잘못했다고 반성하고 있으며 다시는 음주운전을 하지 않을 것을 굳게 다짐하면서, 이전에 음주운전으로 형사처벌을 받은 전력이 없는 점 등을 근거로 선처를 호소하고 있으나, 당일 회식장소에서 조금이라도 음주를 하였으면 음주운전의 심각성을 인지하고 차량운전을 하지 말아야함에도 불구하고 ‘사고가 안 나면 괜찮겠지’라는 안이한 생각으로 음주운전 중 물피 교통사고¹⁾를 야기한 바, 이에 대한 책임은 결코 가볍지 않다.

5. 징계 양정 사유

대리 YYY은 공사 조직 전체의 위신을 실추시키고 공사직원의 품위를 손상하였는 바 그 책임의 정도는 결코 가볍지않다 할 것이다. 특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

다만, 음주운전 전력이 없어 상습적인 습벽이 있다고는 보이지 않는 점, 음주운전 물피 교통사고로 물피부분은 종합보험가입으로 처벌되지 않는 점, 이 건 관련으로 깊이 반성하는 등 개전의 정이 뚜렷한 점 등을 종합적으로 감안하면 그 징계책임을 명확히 하는 게 바람직하다. 그러나 공공기관 종사자가 사회적 비난 가능성이 매우 높은 음주운전 물피 교통사고를 일으켰다는 점, 상별규정에 음주운전 유형의 처벌이 규정된 점, 도로교통법 개정(2019.6.25.)에 따라 음주운전에 대한 단속 및 처벌기준 강화되어 공무원 징계기준²⁾도 강화된 점, 사건이 외부에

1) ⊗경찰서 교통사고사실확인원(2019.09.17.)

- 사고 내용 : #1차량이 술에 취한 상태로 백토고개사거리 쪽에서 남북로사거리 쪽으로 진행중에 우측도로 연석을 충격한 후 중앙분리대를 넘어 반대 차선 인도로 돌진하여 가로등을 충격한 단독 사고임.

알려지면 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점 등 제반 사정 등을 고려할 때 행위자에게 경징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

사장은 공직자의 품위유지의무 등을 위반한 ♥♥본부 ◇◇지역본부 △△부 소속 대리 YYY(39세)에게 상벌규정 제17조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(감봉)

2) 공무원 징계령 시행규칙 [별표1의3] <개정 2019.6.25.>

- 음주운전징계기준

음주운전 징계유형		처리기준	
		개정전	현행
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우	정직-감봉	해임-정직